

**Finanzamt Malchin**

Amtsbetriebsprüfungsstelle
Steuer-Nr.: 71/114/00371
beim Finanzamt Malchin
Ab-Nr.: 07/12-4L

Malchin, 13. DEZ. 2012
G - Betrieb
Systematik-Nr. der
Wirtschaftszweige: 01500.0

B e r i c h t

über die Außenprüfung bei **Firma**
Milchhof Alt Sührkow GmbH
Dorfstr. 39
17166 Alt Sührkow

Geschäftszweig: Gemischte Landwirtschaft
Prüfungsanordnung des Finanzamts Malchin vom 26.01.2012
Betriebsprüfer: Herr Maaß
Ort der Prüfung: in den Geschäftsräumen
Beginn der Außenprüfung: am 04.06.2012 um 8:39 Uhr
Prüfungszeitraum: Körperschaftsteuer 2007 - 2010
Ges. Feststellung nach §§ 27 (2), 28 (1) KStG 31.12.2007 - 31.12.2010
Gewerbsteuer 2007 - 2010
Umsatzsteuer 2007 - 2010

Abkürzungen

a.F.	= alte Fassung	GmbH	= Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Abs.	= Absatz	HB	= Handelsbilanz
AfA	= Absetzung für Abnutzung	HGB	= Handelsgesetzbuch
AG	= Aktiengesellschaft	HRA, HRB	= Handelsregister, Abteilung A / B
AktG	= Aktiengesetz	i.S.v.	= im Sinne von
AO	= Abgabenordnung	KG	= Kommanditgesellschaft
Ap, Apr.	= Außenprüfung, Außenprüfer	KStG	= Körperschaftsteuergesetz
AV	= Anlagevermögen	KStR	= Körperschaftsteuer-Richtlinien
BewG	= Bewertungsgesetz	LSt	= Lohnsteuer
BFH	= Bundesfinanzhof	LStAp	= Lohnsteuer-Außenprüfung
BGB	= Bürgerliches Gesetzbuch	n.F.	= neue Fassung
BMF	= Bundesministerium der Finanzen	OHG	= offene Handelsgesellschaft
Bp, Bpr.	= Betriebsprüfung, Betriebsprüfer	PB	= Prüferbilanz
BStBl	= Bundessteuerblatt	Pz	= Prüfungszeitraum
BV	= Betriebsvermögen	RAP	= Rechnungsabgrenzungsposten
EFG	= Entscheidungen der Finanzgerichte	StB	= Steuerbilanz
EK	= Eigenkapital	Stpfl.	= Steuerpflichtige(n/r)
EStDV	= Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	Tz.	= Textziffer
EStG	= Einkommensteuergesetz	UStDV	= Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
EStR	= Einkommensteuer-Richtlinien	UStG	= Umsatzsteuergesetz
FA, FÄ	= Finanzamt, Finanzämter	UStR	= Umsatzsteuer-Richtlinien
FG	= Finanzgericht	UV	= Umlaufvermögen
GbR	= Gesellschaft bürgerlichen Rechts	vGA	= Verdeckte Gewinnausschüttung
GewStG	= Gewerbesteuergesetz	vgl.	= vergleiche
GewStR	= Gewerbesteuer-Richtlinien	Vz	= Veranlagungszeitraum
GuV	= Gewinn- und Verlustrechnung	Wj	= Wirtschaftsjahr

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Angaben	3
Einzelfeststellungen	4

Anlagen

	Nr.
Steuer- und Prüferbilanz	1
Mehr- und Weniger-Rechnung	2
Gewerbesteuerrückstellung lt. Prüfung	3
KSt.-Rückstellung und Abgleich Steueraufwand lt. Prüfung	4
Kapitalentwicklung lt. Prüfung	5
Gewerbesteuermessbetrag lt. Prüfung	6
Körperschaftsteuer lt. Prüfung	7
Feststellung vEK	8
Bewertung Feldinventar	9
Hinzurechnungen GewSt. lt. Prüfung	10

Allgemeine Angaben

1. Rechtsform des Unternehmens

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

2. Eintragung im Handelsregister

Das Unternehmen ist seit dem 17.11.1992 im Handelsregister des Amtsgerichtes Rostock unter 5818 eingetragen.

3. Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Geschäftsführung

Herr Hantel

5. Steuerlicher Berater

Steuerberatungsgesellschaft
WPG REVISION NORD GMBH
Weidestraße 126
22083 Hamburg

6. Auskunftspersonen

Herr Hantel; Frau Bock

7. Beteiligte

Anteilseigner	Beteiligung in %	Wohnsitzfinanzamt	Steuer-Nr.
Herr Dr. Hermut Annuss	100	Nordfriesland	21/041/63496

8. Eingesetztes Buchführungssystem

Wiking

9. Die Bücher und Aufzeichnungen wurden geführt von:

Grundaufzeichnungen: Firma
Laufende Buchführung: Firma
Abschlüsse: Steuerbüro

10. Feststellungen zur Buchführung

Die Ergebnisse der Buchführung können nach Berichtigung durch die Außenprüfung als Grundlage für die Besteuerung dienen.

Einzelfeststellungen

Vorbemerkung

Es werden nur die Prüfungsfeststellungen besprochen, die zu Abweichungen gegenüber den bisherigen Besteuerungsgrundlagen führen oder die aus anderen Gründen zu erörtern sind.

Körperschaftsteuer

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

11. Allgemeines

Die Gewinne wurden im Prüfungszeitraum nach § 5 i.V.m. § 4 Abs. 1 EStG ermittelt.

Die Ap schließt an die Steuerbilanz zum 30.06.2006 an.

Die Prüferbilanzen zum 30.06.2007 bis 30.06.2010 sind dem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

12. Gewinn laut Prüfung

Die Gewinnermittlung laut Prüferbilanz ergibt sich aus der als Anlage Nr. 2 zum Prüfungsbericht beigefügten Mehr- und Weniger-Rechnung.

13. Bewertung Feldinventar

In den Erläuterungen zur StB ist ersichtlich, dass für die Bewertung des Feldinventars die Standardherstellungskosten zum 31.12. laut BMELV gewählt wurden. In den Standardherstellungskosten für das Feldinventar sind im Prüfungszeitraum die Kosten für entlohnte Arbeitskräfte nicht enthalten. Unter Berücksichtigung der Lohnkosten ergeben sich geänderte Bilanzansätze laut den Anlagen 9.

	FStB	BPSiB	VU	GU
Feldinventar				
31.12.2007	235.194,55	263.259,09	28.064,54	28.064,54
31.12.2008	258.483,69	289.124,57	30.640,88	2.576,34
31.12.2009	263.916,46	268.517,39	4.600,93	-26.039,95
31.12.2010	253.668,46	259.310,00	5.641,54	1.040,61

14. Gewerbesteuerrückstellung lt. Bp

Antragsgemäß hat die Bp für die voraussichtlich zu erwartende Gewerbesteuernachzahlung eine Rückstellung gebildet. Anlage 3

15. Körperschaftsteuerrückstellung lt. Bp

Die aufgrund der Bp nachzuzahlende Körperschaftsteuer sowie der darauf entfallenden Solidaritätszuschlag wurden antragsgemäß zurückgestellt. Anlage 4

16. Anlagenverweis Kapitalentwicklung

Die Entwicklung der Kapitalkonten laut Prüfung ergibt sich aus der Anlage Nr. 5 zum Prüfungsbericht.

17. Ermittlung der Zinsen gemäß § 233a AO

Die Berechnung der Zinsen ergeben sich aus der Anlage 11.

Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags

18. Ermittlung des verbleibenden Verlustvortrags

Die Ermittlung des verbleibenden Verlustvortrags ergibt sich aus der Anlage Nr. 7 zum Prüfungsbericht.

Gesonderte Feststellung gem. §§ 27 (2), 28 (1), 37 (2), 38 (1) KStG

19. Ermittlung der festzustellenden Beträge

Die Ermittlung der nach §§ 27 Abs. 2, 28 Abs. 1, 37 Abs. 2 und 38 Abs. 1 KStG festzustellenden Beträge ergibt sich aus der Anlage Nr. 8 zum Prüfungsbericht.

Gewerbesteuer

20. Prüfungsfeststellungen zum Gewerbeertrag

Bei der Ermittlung des Gewerbeertrages sind die durch die Bp geänderten Gewinne zugrunde zu legen.

21. Ermittlung der Gewerbesteuerermessbeträge

Die Ermittlung der Gewerbesteuerermessbeträge lt. Bp ist aus der Anlage Nr. 6 zum Prüfungsbericht ersichtlich.

22. Ermittlung der Hinzurechnungen für die Gewerbesteuer

Die erklärten Zurechnungen für Dauerschuldzinsen, die Entgelte für Schulden bzw. der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen ändern sich im Prüfungszeitraum entsprechend des Antwortschreibens vom 2.10.2012 zur Prüfungsanfrage vom 18.6.2012.

Siehe Übersicht 10

weniger Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 GewStG 2007

17.608,00 €

Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes

23. Ermittlung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes

Die Ermittlung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes ergibt sich aus der Anlage Nr. 8 zum Prüfungsbericht.

Umsatzsteuer

24. Allgemeines

Sollten die in den nachfolgenden Tz. für den Prüfungszeitraum festgestellten Fehler auch in den Umsatzsteuervoranmeldungen (Umsatzsteuererklärungen) für die dem Prüfungszeitraum folgenden Jahre enthalten sein, so sind diese Erklärungen gemäß § 153 AO unverzüglich zu berichtigen.

25. Besteuerungsart

Die Umsatzsteuer wurde im Prüfungszeitraum nach vereinbarten Entgelten berechnet.

26. Besteuerungsgrundlagen

Die Prüfung hat zu keine Änderung der Besteuerungsgrundlagen geführt.

Schlussbemerkungen

27. Schlussbesprechung

Die Schlussbesprechung (§ 201 AO) fand am 09.11.2012 statt.

28. Teilnehmer

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) für die Stpfl. | Herr Hantel GF |
| | Frau Bock |
| b) für das Finanzamt | Herr Maaß |

29. Ergebnis der Schlussbesprechung

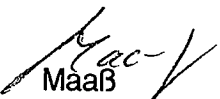
Die Prüfungsfeststellungen wurden anerkannt.

30. Zusendung des Prüfungsberichts

Die Stpfl. hat die Zusendung des Prüfungsberichts vor Bekanntgabe der berichtigten Steuerbescheide nicht beantragt (§ 202 Abs. 2 AO).

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die im Prüfungsbericht getroffenen Feststellungen nur auf den Prüfungszeitraum beziehen.


Hilner
(Bp-Sachgebietsleiterin)


Maaß
(Betriebsprüfer)



Finanzamt Malchin

Verfügung

1. Text
2. Zur Post am
mit ____ Durchschrift(en): _____
3. Wiedervorlage am: _____
4. I.A. _____

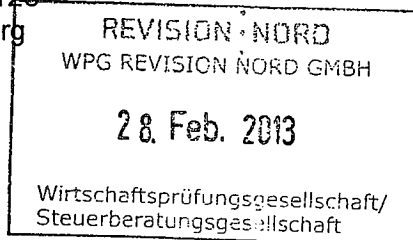
gescannt

28. FEB. 2013

Finanzamt Malchin, Postfach 1101, 17131 Malchin

Steuernummer: 71/114/00371 - AB-Nr.07/12-4L

Steuerberatungsgesellschaft
WPG REVISION NORD GMBH
Weidestraße 126
22083 Hamburg



Bearbeiter: Herr Maaß
Durchwahl: 03994/634-1614
Fax: 03994/634-1400
E-Mail:
Ihr Zeichen/ Ihre Nachricht vom: 10.01.2013
Datum: 28. Januar 2013

Prüfung bei Firma Milchhof Alt Sührkow GmbH, Dorfstr. 39, 17166 Alt Sührkow

Ihr Schreiben vom 10.01.2013 zum BP-Bericht vom 13.12.2012

Sehr geehrter Herr Swinka,

ich habe den BP-Bericht vom 13.12.2012 aufgrund Ihres Schreibens vom 10.01.2013 überarbeitet. Die Zerlegung der Gewerbesteuer wurde bei der Rückstellungsberechnung im BP-Bericht nicht berücksichtigt. Die Zerlegung wurde in die neuen Berechnungen eingearbeitet. Ich bitte Sie die korrigierten Anlagen des BP Berichtes vom 13.12.2012 durch die beigelegten Unterlagen zu ersetzen.

Als Anlagen sind beigelegt:

Steuer- und Prüferbilanz	1
Mehr- und Weniger-Rechnung	2
Gewerbesteuerrückstellung lt. Prüfung	3
KSt.-Rückstellung und Abgleich Steueraufwand lt. Prüfung	4
Kapitalentwicklung steuerlicher Ausgleichsposten lt. Prüfung	5
Gewerbesteuermessbetrag lt. Prüfung	6
Körperschaftsteuer lt. Prüfung	7
Feststellung vEK	8

Die Veranlagungen/Festsetzungen wird nach dem Ergebnis der Prüfung durchgeführt, falls mir nicht bis zum 22.03.2013 eine Stellungnahme zu den Berichtsausführungen zugeht.

Mit freundlichen Grüßen

Illner

Dienstgebäude
Schratweg 33
17139 Malchin

Telefon: 03994 634-0
Telefax: 03994 634-1300
634-1400

weitere Termine außerhalb der Öffnungs-
zeiten nach vorheriger Vereinbarung

Bürosprechzeiten
Mo 09.00-12.00 Uhr
Di 09.00-12.00 Uhr
13.00-17.00 Uhr
Mi 09.00-12.00 Uhr
Do 09.00-12.00 Uhr

Öffnungszeiten
Zentrale Informations-
und Annahmestelle
Mo 08.00-16.00 Uhr
Di 08.00-18.00 Uhr
Mi 08.00-16.00 Uhr
Do 08.00-16.00 Uhr
Fr 08.00-12.00 Uhr

Bankverbindung
BBk Neubrandenburg
für Inlandszahlungen:
Konto-Nr.: 150 015 11 BLZ: 150 000 00
für Auslandszahlungen:
IBAN: DE18 1500 0000 0015 0015 11
BIC: MARKDEF1150
E-Mail: poststelle@finanzamt-malchin.de
Internet: www.finanzamt-malchin.de